

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4276/2543

นาย เฉลียว อยู่วิทยา
กระทรวงการคลัง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 27 ตร.

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 9

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้กรมสรรพากรจำเลยที่ 2 คืนภาษีธุรกิจเฉพาะให้ โจทก์พร้อมดอกเบี้ย อ้างว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังกล่าว แต่โจทก์มิได้ยื่น คำร้องขอคืนภาษีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ โจทก์ จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้โอนที่ดินให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์โดย เสน่หา และเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน 67,590.60 บาทโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ตามกฎหมาย โจทก์มีหนังสือขอคืนภาษีจำนวนดังกล่าวจากจำเลยทั้งสอง แต่จำเลย ทั้งสองไม่คืนให้ จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันคืนภาษีจำนวนดังกล่าวพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะมิได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษี ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามแบบคำร้องขอคืนภาษีที่อธิบดีกรมสรรพากร

กำหนดและการให้ที่ดินระหว่างโจทก์กับบุตรต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโจทก์จึงไม่มีสิทธิขอคืนภาษีตามฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์อ้างว่าตนไม่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเงินเพิ่มและภาษีส่วนท้องถิ่นจำนวน 67,590.60 บาท แต่ได้ชำระภาษีอากรจำนวนดังกล่าวแก่จำเลยที่ 2 ไว้โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินดังกล่าวคืนกรณีของโจทก์เป็นเรื่องการขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งโจทก์ต้องยื่นคำร้องขอคืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนโจทก์จึงจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 9 แต่ข้อเท็จจริงที่โจทก์รับว่าก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ไม่ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีที่ดินที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย จึงเป็นกรณีที่โจทก์มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์นอกจากที่วินิจฉัยมาแล้วไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีกต่อไป"

พิพากษายืน

(สบโชค สุขารมณ์-สันติ ทักราล-มงคล ทับเที่ยง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ตรี บัญญัติว่า "เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย และนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสียให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเว้นแต่ (1) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนได้ยื่นรายการ เมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือได้ยื่นรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ (2) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนอุทธรณ์การประเมินตามหมวดนี้ หรือเป็นคดีในศาลให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ หรือนับแต่วันที่พิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี คำร้องขอคืนตามมาตรา นี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดและให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืน ณ ที่ว่าการอำเภอที่ผู้มีสิทธิขอคืนมีภูมิลำเนาหรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกำหนด" เมื่อมาตรา 27 ตรี กำหนดให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดภายในระยะเวลา 3 ปีดังกล่าว แต่โจทก์ในคดีนี้มีได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากร จึงเป็นกรณีที่โจทก์มิได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ดังนั้น โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลภาษีอากรไม่ได้ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 2. คดีนี้หากโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการตามมาตรา 27 ตรี (1)แต่กรมสรรพากรไม่คืนให้และโจทก์

นำคดีมาฟ้องต่อศาล ก็มีปัญหว่าศาลจะพิพากษาให้จำเลยคืนภาษีให้โจทก์หรือไม่ โจทก์อ้างว่าโจทก์ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อประมวลรัษฎากรและกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวกำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกรับโอนต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งกรณีโอนที่ดินให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเสน่หานั้นไม่เข้าข้อยกเว้นจึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้เขียนเห็นว่าการที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ไว้เช่นนี้น่าจะไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 ซึ่งบัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 91/4 การประกอบกิจการต่อไปนี้เป็นราชอาณาจักรให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้ (6) การขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ตามบทบัญญัติดังกล่าวการขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจำกัดเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรเท่านั้น แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะให้อำนาจรัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ รัฐบาลก็ต้องกำหนดให้อยู่ในกรอบหรือขอบเขตของการค้าหรือหากำไรเท่านั้น การกำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์แม้จะไม่ใช่เป็นทางค้าหรือหากำไรต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย ย่อมเป็นการกำหนดเกินกว่ากรอบหรือขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ดังนั้น การกำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกรับโอนเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโดยไม่คำนึงว่าเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากำไรหรือไม่ จึงไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 และไม่มีผลใช้บังคับผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกรับโอนนั้นไม่เข้ากรณีตามมาตรา 3(1)ถึง (5) จึงไม่

ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ฉะนั้น การที่โจทก์โอนที่ดินให้แก่บุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายโดยเสน่หาภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกรับโอนไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แม้
พระราชกฤษฎีกาฉบับปัจจุบันคือพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
มาตรา 4(6) จะบัญญัติยกเว้นให้การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ แต่ผู้เขียนก็เห็นว่ามาตรา 4(6) ของพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ไม่ชอบ
ด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 อยู่ดี เพราะแม้จะเพิ่มข้อยกเว้นมากกว่าพระราช
กฤษฎีกา ฉบับที่ 244 พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับเก่า แต่บทบัญญัติที่
ว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกรับโอนไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่
ว่าจะเป็นการขาย เป็นทางค้าหรือหากำไรหรือไม่ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายแม่ คือ
ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 ก็ยังคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ผู้เขียนเห็นว่า
รัฐบาลน่าจะตราพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและ
กำหนดให้เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรเท่านั้นต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะอันจะเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายแม่คือประมวลรัษฎากรมาตรา 91/2
ที่กำหนดให้เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรเท่านั้นที่อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ รัฐบาลก็จะไม่ถูกโต้แย้งว่าออกกฎหมายลูกเกินกรอบ
หรือขอบเขตที่กฎหมายแม่ได้ให้อำนาจไว้ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม